14644

LA LIBERTAD AVANZA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE DAIREAUX

06 AGO 2026

ENTRADA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE DAIREAUX.

PROYECTO DE ORDENANZA

MODIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE VEREDAS —

ORDENANZA Nº 1201/10

VISTO:

Las Ordenanzas N.º 1201/10, N.º 1118/08, N.º 1178/09, N.º 311/91, N.º 1795/15 y N.º 2605/24; la Ley Provincial N.º 12.276 de Arbolado Público y su Decreto Reglamentario N.º 2386/03; y

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza N.º 1201/10 creó el "Plan de Mejoramiento de Veredas" para la planta urbana de la ciudad de Daireaux, destinado a aquellos sectores no comprendidos en las intervenciones integrales desarrolladas en el marco de la Ordenanza N.º 1118/08;

Que dicho Plan permite que los frentistas soliciten la entrega gratuita de las lajas fabricadas por el Municipio, quedando a su cargo la preparación del contrapiso y la colocación del material, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar su colocación mediante personal municipal;

Que este régimen fue concebido como una herramienta complementaria al Plan Integral de Reparación de Veredas establecido por la Ordenanza N.º 1118/08, permitiendo que los vecinos pudieran mejorar individualmente sus veredas aun cuando su cuadra no hubiera sido seleccionada para una intervención integral;

Que la experiencia acumulada desde su sanción permite advertir la conveniencia de actualizar determinados requisitos y procedimientos, con el objeto de facilitar el acceso al programa, fortalecer la asistencia técnica municipal y ofrecer alternativas de ejecución que resulten más accesibles para los vecinos;

Que la construcción aislada de veredas puede generar desniveles, pendientes inadecuadas o discontinuidades entre inmuebles linderos cuando no existe una determinación técnica previa de la línea, nivel y demás condiciones que deben respetarse;

Que la obligación de contar con el contrapiso previamente ejecutado no debería implicar que el frentista deba determinar por sí mismo las condiciones técnicas de nivelación, pendientes, espesores o continuidad con las superficies peatonales vecinas;

Que corresponde, por lo tanto, que el área municipal competente fije previamente y sin cargo para el solicitante la línea, nivel y demás especificaciones técnicas que deberán respetarse antes de iniciar los trabajos;

Que, además de la ejecución particular de la base y el contrapiso, resulta conveniente permitir que el frentista pueda solicitar que dichos trabajos sean realizados por personal municipal, abonando los materiales y la mano de obra conforme a un presupuesto previamente informado;

Que esta modalidad cuenta con antecedentes en el régimen de obra por administración previsto por la Ordenanza N.º 1118/08 y permitiría brindar una alternativa a aquellos vecinos que no dispongan de mano de obra particular o que requieran facilidades para afrontar el costo de los trabajos;

Que, en distintos sectores de la ciudad, las raíces del arbolado público provocan levantamientos, roturas y deformaciones en las superficies peatonales, generando dificultades que el frentista no se encuentra en condiciones técnicas ni jurídicas de resolver de manera autónoma;

Que la Ordenanza N.º 311/91 prohíbe a los frentistas la remoción o poda de árboles, estableciendo que dichas tareas estarán a cargo del Municipio;

Que la Ordenanza N.º 1795/15 adhirió a la Ley Provincial N.º 12.276 y a su Decreto Reglamentario N.º 2386/03, designó una autoridad municipal de aplicación y dispuso la creación del Consejo de Arbolado Público;

Que cuando la preparación, construcción o reparación de una vereda se encuentre afectada por raíces del arbolado público resulta indispensable una evaluación municipal previa, a fin de determinar la intervención que corresponda y evitar daños al ejemplar;

Que el artículo 3.º inciso d) de la Ordenanza N.º 1201/10 exige que el solicitante no adeude tasas municipales o, en su defecto, que cancele la deuda o se acoja previamente a un plan de pagos;

Que dicha exigencia puede constituir una dificultad adicional para aquellos vecinos que, aun deseando mejorar la seguridad y transitabilidad de su vereda, atraviesan una situación económica que les impide regularizar previamente la totalidad de sus obligaciones;

Que el mejoramiento de una vereda no beneficia exclusivamente al titular del inmueble, sino a todas las personas que transitan por el lugar, por lo que resulta razonable evitar que la existencia de deuda produzca una exclusión automática del programa;

Que ello no implica condonación, extinción ni suspensión de la deuda municipal, la cual conservará plenamente su vigencia y exigibilidad;

Que resulta conveniente incorporar un régimen especial de asistencia para aquellos frentistas que acrediten dificultades socioeconómicas para afrontar total o parcialmente el costo de los trabajos;

Que los requisitos, modalidades y criterios de prioridad aplicables a dicha asistencia deberán ser establecidos por la reglamentación, previa intervención del área municipal competente en materia social y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y operativa del Municipio;

Que también corresponde reemplazar la sanción pecuniaria prevista para la falta de colocación de las lajas por un procedimiento de intimación, retiro y reasignación del material municipal no utilizado;

Que la difusión y promoción activa del Plan resultan necesarias para que su existencia, beneficios, requisitos y distintas modalidades de ejecución sean efectivamente conocidos por la comunidad;

Que, finalmente, las modalidades de ejecución municipal, financiación y asistencia socioeconómica pueden generar nuevas erogaciones, por lo que corresponde disponer su plena implementación a partir del ejercicio fiscal siguiente al de la promulgación de la presente, debiendo preverse las partidas presupuestarias necesarias;

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE DAIREAUX, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,

ACUERDA Y SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°:

Modifíquese el inciso c) del artículo 3° de la Ordenanza N.º 1201/10, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"c) Contar, previamente al inicio de los trabajos, con la determinación de la línea, nivel y demás especificaciones técnicas emitidas sin cargo por el área municipal competente. La preparación de la base y la ejecución de la carpeta o contrapiso deberán ajustarse a los niveles, pendientes, espesores y demás condiciones técnicas establecidas por el Municipio, procurando garantizar la continuidad, seguridad y accesibilidad de la superficie peatonal y su adecuada vinculación con el cordón cuneta y con los inmuebles linderos.

Cuando el estado de la vereda o la preparación de su base se encuentre afectado por raíces pertenecientes al arbolado público, el frentista deberá comunicar dicha circunstancia al Municipio y abstenerse de realizar por sí cualquier intervención que pueda comprometer la integridad del ejemplar.

La autoridad municipal competente en materia de arbolado público realizará la evaluación técnica correspondiente y determinará las tareas que resulten necesarias conforme a la normativa vigente.

Cuando para posibilitar la ejecución de la vereda resulte indispensable intervenir sobre el arbolado público o acondicionar el sector directamente afectado por sus raíces, dichas tareas serán realizadas o supervisadas por personal municipal, sin cargo para el solicitante.

El cumplimiento de las condiciones previstas en el presente inciso será verificado por el área municipal competente antes de autorizar la entrega de las lajas o, cuando corresponda, el inicio de su colocación."

ARTÍCULO 2°

Modifíquese el inciso d) del artículo 3° de la Ordenanza N.º 1201/10, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"d) La existencia de deuda por tasas municipales correspondiente al inmueble objeto de la solicitud no será, por sí sola, causal de exclusión del presente Plan.

La deuda conservará plenamente su vigencia y exigibilidad, pudiendo el Departamento Ejecutivo ofrecer al solicitante los mecanismos de regularización y facilidades de pago previstos por la normativa fiscal.

En aquellos casos en los que exista una situación de vulnerabilidad socioeconómica debidamente acreditada, la tramitación del beneficio no quedará condicionada a la previa cancelación de la deuda ni a la celebración de un plan de pagos."

ARTÍCULO 3°

Incorpórese como artículo 3° bis de la Ordenanza N° 1201/10 el siguiente:

"ARTÍCULO 3.º BIS: Modalidades de ejecución de la base y contrapiso. La preparación de la base y la ejecución de la carpeta o contrapiso podrán realizarse mediante alguna de las siguientes modalidades:

a) Por el propio frentista o mediante personal contratado por éste, bajo su exclusiva responsabilidad y respetando las especificaciones técnicas previamente establecidas por el Municipio.

b) Mediante personal o cuadrillas municipales, a solicitud del frentista, previa confección de un presupuesto, aceptación expresa de su costo y suscripción del convenio correspondiente.

La ejecución prevista en el inciso b) estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria, técnica y operativa del Municipio.

El costo de los trabajos podrá abonarse al contado o mediante un plan de financiación de hasta cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales, conforme las condiciones que establezca la reglamentación.

ARTÍCULO 4°

Incorpórese como artículo 4° bis de la Ordenanza N.º 1201/10 el siguiente:

"ARTÍCULO 4° BIS: Asistencia por vulnerabilidad socioeconómica. Los frentistas que acrediten dificultades económicas para afrontar total o parcialmente los trabajos comprendidos en el presente Plan podrán solicitar asistencia municipal.

La asistencia podrá comprender la provisión de materiales, la ejecución total o parcial de los trabajos, el otorgamiento de subsidios o condiciones especiales de financiación.

La reglamentación establecerá los requisitos, modalidades y criterios de prioridad, previa intervención del área municipal competente en materia social y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, técnica y operativa del Municipio."

ARTÍCULO 5°

Incorpórese como artículo 4° ter de la Ordenanza N.º 1201/10 el siguiente:

"ARTÍCULO 4° TER: Promoción y difusión. El Departamento Ejecutivo desarrollará periódicamente acciones de información, asesoramiento y promoción del presente Plan, dando a conocer sus requisitos, beneficios, modalidades de ejecución, alternativas de financiación y mecanismos de asistencia.

Podrán priorizarse aquellos sectores que presenten mayores deficiencias en su infraestructura peatonal."

ARTÍCULO 6°

Modifíquese el artículo 5° de la Ordenanza N.º 1201/10, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 5°: Una vez entregadas las lajas, y siempre y cuando el beneficiario no haya optado porque las mismas sean colocadas por el municipio, deberá proceder a su colocación dentro del plazo de noventa (90) días corridos.

Podrá concederse una prórroga cuando existan razones debidamente justificadas.

Vencido el plazo sin que los materiales hubieran sido colocados, el Municipio intimará al beneficiario y, de persistir el incumplimiento, podrá retirarlos y reasignarlos a otros solicitantes.

La reglamentación determinará el procedimiento de intimación, retiro, registración y reasignación de los materiales, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder por su pérdida, deterioro injustificado o utilización para una finalidad distinta de la autorizada."

ARTÍCULO 7°:

Incorpórese como artículo 5° bis de la Ordenanza N.º 1201/10 el siguiente:

"ARTÍCULO 5° BIS: Registro de implementación. La autoridad de aplicación llevará un registro actualizado de las solicitudes, materiales entregados, modalidades de ejecución, asistencias otorgadas y obras realizadas en el marco del presente Plan.

La información deberá sistematizarse de manera que permita evaluar periódicamente el grado de implementación y los resultados obtenidos."

ARTÍCULO 8°:

Los gastos que demande la aplicación de la presente ordenanza serán atendidos con las partidas presupuestarias correspondientes.

ARTÍCULO 9°:

El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente ordenanza dentro de los noventa (90) días, determinando la autoridad de aplicación, y los aspectos técnicos, administrativos y operativos necesarios para su implementación.

ARTÍCULO 10°:

Las disposiciones de la presente ordenanza que no impliquen nuevas erogaciones presupuestarias entrarán en vigencia a partir de su reglamentación.

Las modalidades de ejecución municipal, financiación y asistencia socioeconómica que impliquen nuevas erogaciones comenzarán a aplicarse plenamente a partir del ejercicio fiscal siguiente al de su promulgación, debiendo el Departamento Ejecutivo prever las partidas necesarias en el correspondiente Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.

ARTÍCULO 11°:

De forma.

MOGNI FEDERICO, HERNANDEZ MARIA CRISTINA, IRRAZABAL VIRGINIA